

별지 5호 서식 기성제도 적용을 위한 계약특수조건(안)

제1조(용어의 정의)

- ① 방위사업청의 기성제도 운영지침을 “기성지침”이라 한다.

제2조(계약문서 적용 등)

- ① 다음 사항은 계약서에 첨부되지 않더라도 본 계약의 일부로서 효력을 가진다.
1. 방위사업청 관련규정(기성지침 포함)

제3조(계약 시 구비서류)

- ① “계약상대자”는 계약 체결 시 “계약담당공무원”에게 제출하는 기본 구비서류 이외에 공통적으로 제출토록 되어 있는 생산납품공정계획표를 기성제도 적용이 가능하도록 구체적으로 작성하여 제출하여야 한다.

제4조(기성대가의 신청)

- ① “계약상대자”가 기성부분에 대한 대가를 지급받고자 하는 경우에는 기성지침 제5조 제1항에 따라 기성 확인에 필요한 서류를 작성하고 사업주관부서장에게 제출하여 기성 확인을 의뢰하여야 한다.
- ② 사업주관부서장은 “계약상대자”가 기성 확인을 의뢰한 경우 기성지침에 따라 기성률을 확인하여 14일 이내에 기성대가를 승인하여야 하며, 기성 확인 의뢰한 내용의 전부 또는 일부가 부당함을 발견할 때에는 그 사유를 명시하여 “계약상대자”에게 당해 기성대가 신청서를 반송할 수 있으며, 사업의 특성상 기성대가의 지급이 불가함을 통보할 수 있다.
- ③ “계약상대자”는 “계약담당공무원”으로부터 기성대가 신청서를 반송 받은 경우 14일 이내 그 내용을 수정하여 다시 기성대가를 신청할 수 있다. 단, 사업의 특성상 기성대가의 지급이 불가함을 통보한 경우 “계약담당공무원”은 기성대가의 승인을 거절할 수 있다.
- ④ “계약상대자”는 사업주관부서장이 승인한 기성률을 근거로 기성지침 제11조 제2항에 따라 기성대가의 지출결의에 필요한 서류를 작성하여 각 사업본부 지출심사부서장에게 기성대가 지급을 의뢰하여야 한다.

제5조(기성 승인분에 대한 위험부담)

- ① 기성으로 인정된 부분일지라도 해당물품의 납품 이전에는 하자 또는 손·망실 등에 대한 책임은 “계약상대자”에게 있다.

제6조(기성대가의 환급)

- ① “계약상대자”는 계약의 해제·해지 시 기성대가를 “계약담당공무원”에게 환급하여야 한다.
- ② “계약상대자”는 기성대가를 청구할 때에는 기성제도 운영지침 제12조에 따라 증권

또는 보증서를 “계약담당공무원“에게 제출하여야 한다. 다만, 「방위사업에 관한 착수금 및 중도금 지급규칙」 제6조 제1항에 따라 증권 또는 보증서의 제출을 면제 할 수 있다.

③ 제2항에 따라 제출하는 채권액(보증 또는 보험금액)은 지급하고자 하는 기성대가에 보증 또는 보험기간에 해당하는 약정이자상당액을 가산한 금액이상 이어야 하며, 다음과 같이 산출한다.

1. 약정이자상당액 = 청구액 × 사유발생시점의 금융기관 대출평균금리
× 보증 또는 보험기간일수/365일

2. 보증 또는 보험기간 = 기성대가지급 전일 + 이행기간 종료일 + 추가기간
* 추가기간 : 일반물자 : 60일 이상, 방산물자 : 30일 이상

3. 보증 또는 보험금액 = 청구액 + 약정이자상당액

④ 제3항 제1호의 금융기관 대출평균금리는 기성대가 청구일자를 기준으로 한국은행에서 발표하는 통계 월보상의 금융기관 대출평균 금리를 말한다.

⑤ 기성대가를 지급한 계약에 대하여 이행기간을 연장할 경우에는 지급보증서의 보증기간 또는 보험기간도 연장하여야 한다.

⑥ “계약상대자“는 기성대가로 지급된 금액의 일부 또는 전부가 분할 납품·이행이 가능하도록 계약을 체결하여 그 완성부분을 인도한 경우에는 제1항 내지 제5항에 따라 제출한 보증채권 중 인도가 완료된 부분의 반환을 요청할 수 있다.

제7조(지체상금)

① 연차별 계약이행 기한을 경과하여 계약이행이 지체된 경우에는 당해 연차별 계약금액에 지체상금율과 지체일수를 곱하여 지체상금을 계산하여야 한다.(단, 당해 연차에 납기가 설정된 계약목적물의 납품 지연 시에는 당해 연차에 기성대가가 지급되었으나 인수되지 않은 부분에 해당하는 기성대가를 포함한 연차별 계약금액을 기준으로 지체상금을 계산하여야 한다.)